

통보(모범사례)

제 목 특허 출원절차 개선으로 지식재산권 관리 효과성 제고

조 치 부 서(기관) ◇◇◇◇원

모 범 대 상 자 ◇◇◇◇원 □.□.□.□실 등급 ○○○

모 범 내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇원 □.□.□.□실은 [표]와 같은 절차에 따라 연구성과물을 특허 출원하고 있다.

[표] 특허 출원 절차



2. 특허 출원절차 개선의 필요성

위 [표]의 절차 중 선행기술조사와 특허출원평가는 신규 연구성과물을 공사의 지식재산권으로 유지하고 관리할 가치와 필요성이 있는지를 판단하는 절차이다.

따라서 선행기술조사는 공사 기술의 특이성 등에 대한 이해를 바탕으로 전문성과 신뢰성이 확보되어야 하고, 특허출원평가를 할 때에는 내·외부 전문가의 다양한 의견을 수렴하여 객관적으로 평가를 하는 것이 합리적이다.

3. 특허출원평가의 객관성 확보를 위한 노력

기존 특허출원평가는 내부위원의 평가점수로만 출원여부를 결정함에 따라 발명기술에 대한 관대한 평가로 인하여 변별력이 부족할 수 있었다.

위 사람은 이와 같은 문제점을 인식하고 특허출원평가의 객관성 및 공정성을 확보하고자 평가 시 내부위원 점수뿐만 아니라 외부 선행기술조사 점수를 각각 50% 반영하여 출원여부를 결정하도록 절차를 개선하였다. 또한 평가항목 중 특허 등록을 위한 주요 판단요소인 신규성과 진보성 관련 항목을 보완하고 불필요한 항목을 제거하는 등 평가기준도 새롭게 재정비하였다.

4. 선행기술조사 방법 다변화로 전문성 및 신뢰성 강화

◇◇◇◇원은 선행기술조사 시 연간 계약된 하나의 대행업체에게 선행기술조사를 일괄 위탁하여 처리하고 있었다.

이에 위 사람은 ‘3번’과 같이 선행기술조사 점수가 특허출원평가에 반영하도록 절차가 변경됨에 따라 선행기술조사의 전문성과 신뢰성 확보의 중요성을 인식하고 2017. 1월 ◇◇◇◇원 직원을 대상으로 ‘지식재산권 대리인의 전문성 관련 설문조사’¹⁾를 실시하였다.

그리고 설문조사 결과에 따라 대리인에게 가장 필요한 기술 이해도와 전문성을 강화하고자 기존 하나의 대행기관 이외에도 분야별 전문성이 높은 특허사무소 대리인에게도 조사를 의뢰할 수 있도록 선택의 폭을 확대하였고, 최종 조사보고서를 접수하기 전 발명자에게 보고서를 검토하고 이의신청을 할 수 있는 기회를 부여하여 선행기술조사의 신뢰성을 강화하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇원장은

특허 출원절차 개선으로 지식재산권 관리의 효과성 제고에 기여한 위 모범직원에게 「인사관리 규정」 제33조(표창사유)에 따라 『표창』 하시기 바랍니다.

1) ◇◇◇◇실-××(20××.××.××.) 「지식재산권 대리인 전문성 관련 설문조사 실시」

- 대리인에게 가장 필요한 능력 설문 항목 : 1. 공사 기술 이해도(40%), 2. 기술전문성(28%), 3. 심사 대응력(18%) 순